

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3067/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นาย เวช ดั วง สังข์
นาย วิเชียร เสน นา ชู

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 459

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

สัญญาซื้อขายรถยนต์มีข้อความว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขายจะส่งมอบรถให้แก่ผู้ซื้อในวันที่โอนทะเบียน ผู้ซื้อจะชำระเงิน 10,000 บาท และจะโอนทะเบียนกันในเดือนพฤศจิกายน 2527 ดังนี้ เป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459 กรณีสถิติในรถยนต์ยังไม่โอนไปจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาและโอนทะเบียนแล้วเมื่อผู้ซื้อยังชำระราคาไม่ครบและยังไม่ได้โอนทะเบียนกัน กรณีสถิติในรถยนต์ของกลางยังคงเป็นของผู้ร้อง.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ฯ ธิปไตยและรถยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่ารถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องผู้ร้องไม่ได้ร่วมหรือรู้เห็น
เป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่าผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางและผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่ารถยนต์ของกลางเดิมเป็นของผู้ร้องเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2527 ผู้ร้องได้ทำสัญญาขายให้แก่นายเผื่อง เจริญขำในราคา 10,000 บาทตามสัญญาเอกสารหมายเลข ค.2 ที่โจทก์ฎีกาวารยนต์ของกลางตกเป็นของนายเผื่องผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้นเห็นว่าตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข ค.2 ข้อ 3 ผู้ขายจะส่งมอบรถในวันที่โอนทะเบียนและผู้ซื้อจะชำระเงิน 10,000 บาทและจะโอนทะเบียนกันในเดือนพฤศจิกายน 2527 ดังนั้นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 459 กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังไม่โอนไปจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาและโอนทะเบียนแล้วเมื่อนายเผื่องยังชำระราคาไม่ครบและยังไม่ได้โอนทะเบียนกันกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางยังคงเป็นของผู้ร้อง

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ